

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2379 -
2380/2532

เด็ก ชาย วรการ ธนตระกูลศรี กับพวก

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง สหยนต์

ก่อสร้าง กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 437

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 79, มาตรา 84, มาตรา 145

จำเลยที่ 4 มีฎมิลำเนาที่แน่นอน การส่งหมายแจ้งวันนัดอ่านคำพิพากษาจึงต้องแจ้งไปยังฎมิลำเนาของจำเลยที่ 4 การที่ศาลชั้นต้นให้ปิดประกาศแจ้งวันนัดที่หน้าศาลจึงเป็นการแจ้งวันนัดที่ไม่ชอบ เมื่อศาลชั้นต้นเห็นว่าจำเลยที่ 4 ไม่ทราบวันนัดศาลชั้นต้นก็ชอบที่จะเพิกถอนคำสั่งที่ให้ถือว่าจำเลยที่ 4 ได้ทราบคำพิพากษานั้นเสียได้ โดยให้ถือว่าจำเลยที่ 4 ยังไม่ได้ฟังคำพิพากษาและให้ถือว่าได้ฟังคำพิพากษาในวันนัดพร้อมเพื่อพิจารณา คำร้องขอให้แจ้งวันนัดและพิพากษาใหม่ของจำเลยที่ 4 ได้.

ผู้ตายโดยสารมาในรถยนต์ของจำเลยที่ 3 ซึ่งเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลเช่นเดียวกับรถยนต์ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ความเสียหายมิได้เกิดจากยานพาหนะที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลของจำเลยที่ 3 แต่ฝ่ายเดียว จึงนำบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 437 อันว่าด้วยหน้าที่นำสืบมาใช้บังคับไม่ได้.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ในฐานะนายจ้างของผู้ขับขี่รถยนต์สองคันที่ชนกันโดยละเมิดร่วมรับผิดชอบกับลูกจ้างในผลละเมิดซึ่งได้กระทำไปในการที่จ้างต่อโจทก์ และขอให้จำเลยที่ 4 ในฐานะผู้รับประกันภัยคำจูนรถยนต์ทั้งสองคันร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์ด้วย โดยขอให้จำเลยทั้งหมดร่วมกันชำระเงิน 858,685 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวน 800,000 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่ได้เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์คันเกิดเหตุ และไม่ได้เป็นนายจ้างของผู้ขับขี่รถดังกล่าว รถยนต์ชนกันไม่ใช่ความประมาทของผู้ขับขี่รถดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า ความประมาทเลินเล่อมิได้เกิดจากความผิดของคนขับรถยนต์ฝ่ายตน แต่เป็นความประมาทของอีกฝ่ายหนึ่ง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนายจ้างของผู้ขับขี่รถคันที่เกิดเหตุไม่นำตัวผู้ขับขี่มาให้สอบปากคำและตรวจใบอนุญาตขับขี่รถยนต์อันเป็นการผิดเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย จำเลยที่ 4 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ร่วมกันชำระเงิน 310,000 บาท พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวนดังกล่าวนับจากวันที่ 15 ตุลาคม 2523 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่สำหรับจำเลยที่ 4 นั้นให้ร่วมรับผิดชอบดังกล่าวเพียงจำนวนไม่เกิน 200,000 บาท คดีสำหรับจำเลยที่ 3 ให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ 4 ต่างอุทธรณ์ และโจทก์ทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งที่ให้ถือว่าจำเลยที่ 4 ทราบคำพิพากษาศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2527 และขอให้

ยกคำร้องของจำเลยที่ 4 ลงวันที่ 4กรกฎาคม 2527

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ และพิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับจำเลยที่ 4 นั้น ให้ร่วมรับผิดชอบจำนวนไม่เกิน 100,000 บาท นอกจากที่แก้ คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ 4 ต่างฎีกา โดยโจทก์ทั้งสองฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งรวมมาในฉบับเดียวกัน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ที่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่า คำสั่งศาลชั้นต้น ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2527 ที่ให้เพิกถอนคำสั่งซึ่งได้สั่งไว้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2527 ว่าจำเลยที่ 4 ทราบคำพิพากษาแล้ว เป็นว่าจำเลยที่ 4 ยังไม่ได้ฟังคำพิพากษาโดยให้ถือว่าได้ฟังในวันที่ 13 สิงหาคม 2527 เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ตามทางพิจารณาของศาลชั้นต้นปรากฏว่า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2527 อันเป็นวันนัดฟังประเด็นกลับฝ่ายโจทก์มาศาล ฝ่ายจำเลยไม่มา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าให้ถือว่าจำเลยไม่ติดใจที่จะนำพยานเข้าสืบอีกต่อไป คดีเสร็จการพิจารณา ให้นัดฟังคำพิพากษาวันที่ 27 เมษายน 2527 เวลา 13.30 นาฬิกา ประกาศหน้าศาลให้จำเลยทราบครั้งถึงวันนัด ผู้รับมอบจากฝ่ายโจทก์มาศาล ฝ่ายจำเลยไม่มาศาลชั้นต้นสั่งว่าเนื่องจากศาลยังทำคำพิพากษาไม่เสร็จ ให้เลื่อนไปนัดฟังคำพิพากษาวันที่ 15 พฤษภาคม 2527 เวลา 13.30 นาฬิกา ประกาศนัดใหม่ให้จำเลยทราบหน้าศาล ถึงวันนัด ผู้รับมอบจากฝ่ายโจทก์มาศาล ฝ่ายจำเลยไม่มา ศาลชั้นต้นจึงอ่านให้โจทก์ฟังและให้ถือว่าจำเลยทั้งหมดได้ฟังคำพิพากษาด้วยแล้ว ต่อมาวันที่ 4 กรกฎาคม 2527 จำเลยที่ 4 จึงยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 4 มีความประสงค์จะอุทธรณ์ แต่จำเลยที่ 4 ไม่ทราบวันนัดฟังคำพิพากษาเพราะศาลชั้นต้นมิได้ส่งหมายแจ้งวันนัดไปยังภูมิลำเนาของจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 4 เพิ่งทราบเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2527 ว่า ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว ซึ่งพ้นกำหนดเวลาใช้สิทธิ

อุทธรณ์แล้ว กระบวนพิจารณาและคำสั่งของศาลชั้นต้นไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้
แจ้งวันนัดให้จำเลยที่ 4 ทราบและพิพากษาใหม่ ศาลชั้นต้นนัดพร้อมวันที่ 13
สิงหาคม 2527 และเมื่อได้ฟังคำคัดค้านของโจทก์แล้วมีคำสั่งในวันนัดว่า ศาลไม่ได้
ออกหมายแจ้งวันนัดไปยังจำเลยที่ 4 ทำให้จำเลยที่ 4 อ้างเหตุไม่ทราบคำพิพากษาได้
เห็นควรให้โอกาสแก่จำเลยที่ 4 มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ว่าจำเลยที่ 4 ทราบคำ
พิพากษาแล้ว โดยให้ถือว่าจำเลยที่ 4 ยังไม่ได้ฟังคำพิพากษา และให้ถือว่าได้ฟังคำ
พิพากษาในวันนี้ (วันที่ 13 สิงหาคม 2527) พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยที่ 4 มี
ภูมิสำเนาที่แน่นอน การส่งหมายแจ้งวันนัดอ่านคำพิพากษาจึงต้องแจ้งไปยัง
ภูมิสำเนาของจำเลยที่ 4 การที่ศาลชั้นต้นให้ปิดประกาศแจ้งวันนัดที่หน้าศาล จึง
เป็นการแจ้งวันนัดที่ไม่ชอบ เมื่อศาลชั้นต้นเห็นว่า จำเลยที่ 4 ไม่ทราบวันนัด ศาลชั้น
ต้นก็ชอบที่จะเพิกถอนคำสั่งที่ให้ถือว่าจำเลยที่ 4 ได้ทราบคำพิพากษาในวันนัดนั้น
เสียได้ส่วนที่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่า ตามคำร้องของจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 4 ทราบว่าศาล
ชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2527 การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งใหม่ให้
ถือว่าจำเลยที่ 4 ได้ฟังคำพิพากษาในวันที่ 13 สิงหาคม 2527 จึงเป็นการให้ถือเอาสิ่ง
ที่ผิดข้อเท็จจริงนั้น เห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นให้ถือว่าจำเลยที่ 4 ได้ฟังคำพิพากษาใน
วันที่ 13 สิงหาคม 2527 เป็นเพียงวิธีการกำหนดให้ทราบว่าจำเลยที่ 4 อาจยื่น
อุทธรณ์ได้ภายในวันที่ 13 กันยายน 2527 เท่านั้นเพราะหากจำเลยที่ 4 มีความ
ประสงค์จะอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นก็ต้องยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดหนึ่งเดือน
นับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษานั้น ฎีกาโจทก์ทั้งสองในส่วนนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า นายประสิทธิ์ บรรณา ลูกจ้างจำเลยที่ 3 มีส่วนประมาทด้วย
จำเลยที่ 3 จึงต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์นั้น พยานโจทก์มีแต่คำเบิกความของโจทก์ที่ 2
ที่ว่า ทราบจากพนักงานสอบสวนว่าคนขับทั้งสองฝ่ายประมาท แต่พันตำรวจตรี
วิโรจน์ หวลภิรมย์ พนักงานสอบสวน พยานโจทก์เองกลับเบิกความว่า จุดชนอยู่ใน
เส้นทางเดินรถของรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ซึ่งเป็นรถของจำเลยที่ 3 และได้สรุป

สำนวนลงความเห็นว่าเป็นความผิดของนายเกษม เรือนเงิน ผู้ขับรถยนต์บรรทุก10 ล้อ ทั้งตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมายเลข ป.จ.4ที่พันตำรวจตรีวิโรจน์ บันทึกลงไว้ภายหลังจากกลับจากตรวจที่เกิดเหตุก็ให้ความเห็นว่า การชนกันครั้งนี้เป็น ความผิดของผู้ขับรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-3092 ซึ่งนายเกษม เรือน เงิน ขับมา จึงฟังไม่ได้ว่านายประสิทธิ์คนขับรถของจำเลยที่ 3 มีส่วนประมาทด้วย ส่วนที่โจทก์ทั้งสองฎีกาด้วยว่าแม้จะฟังว่านายประสิทธิ์จะมีได้ประมาท แต่นาย ประสิทธิ์ก็เป็นผู้ควบคุมดูแลยานพาหนะ อันเกิดด้วยกำลังเครื่องจักรกล นาย ประสิทธิ์ต้องรับผิดชอบเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ ได้ว่าความเสียหายเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้เสียหายนั่นเอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437 และคดีนี้มีได้พิสูจน์ให้เห็นได้ เช่นนั้น จำเลยที่ 3 ในฐานะนายจ้างจึงต้องร่วมรับผิดชอบด้วยข้อนี้ศาลฎีกาเห็นว่าผู้ตาย โดยสารมาในรถยนต์ของจำเลยที่ 3 ซึ่งเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลเช่นเดียวกับ รถยนต์ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ความเสียหายมิได้เกิดจากยานพาหนะที่เดินด้วยกำลัง เครื่องจักรกลของจำเลยที่ 3 แต่ฝ่ายเดียว จึงนำบทบัญญัติมาตรา 437 มาใช้ไม่ได้ ฎีกาโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยที่ 4 ฎีกาว่า นายเกษม เรือนเงิน คนขับรถยนต์ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาประกันภัย จำเลย ที่ 4 ในฐานะผู้รับประกันภัยจึงมีต้องรับผิดชอบนั้น เห็นว่า จำเลยที่ 4 มิได้นำสืบยืนยันว่า นายเกษมไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ เพียงแต่อ้างว่าหลังเกิดเหตุแล้วนายเกษมหลบหนีไปจึงไม่อาจตรวจสอบว่านายเกษมมีใบอนุญาตขับรถหรือไม่ ดังนั้นข้ออ้างที่ว่านาย เกษมไม่มีใบอนุญาตขับรถจึงเป็นเพียงการคาดหมายของจำเลยที่ 4 เอง เท่านั้น และข้ออ้างที่ว่านี้เป็นข้ออ้างเพื่อยกเว้นความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อจำเลยที่ 4มิได้นำสืบให้ฟังได้ว่ากรณีเป็นไปตามข้อยกเว้นแล้ว จำเลยที่ 4 ก็ยัง คงต้องรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัย ฎีกาจำเลยที่ 4 ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

พิพากษายืน

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-เคียง บุญเพิ่ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>